



Fuerza Aérea Boliviana
Comando General

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA N° 035/2022

C.G. La Paz, 29 de julio de 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano señala en el artículo 244: *“Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país.”*, en ese sentido, la Fuerza Aérea tiene la misión de planificar, ejecutar y supervisar operaciones aéreas tácticas, entrenamiento, defensa y seguridad de instalaciones; proporcionando el apoyo técnico y logístico respecto al material asignado a los grupos dependientes, a fin de desarrollar, alistar y mantener los medios del poder aeroespacial y asegurar el control de espacio aéreo.

Que, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación N° 1405 establece en el artículo 62, inciso a): *“Los Comandos de Fuerza tienen las siguientes atribuciones y responsabilidades principales: a. Determinar la Organización de las Grandes y Pequeñas Unidades para tiempos de paz y de guerra, de acuerdo a sus características estratégicas, tácticas, orgánicas y logísticas, con aprobación del Comando en Jefe”*.

Que, de acuerdo al artículo 7 de la Ley General de Transportes N° 165, la Aeronáutica Nacional está conformada por la aviación militar, civil y todo medio que se desplaza en el espacio aéreo, en ese sentido, el artículo 170 establece: *“(CLASIFICACIÓN DE AERONAVES). Las aeronaves se clasifican en aeronaves civiles y aeronaves de Estado. Son aeronaves de Estado, las destinadas al uso oficial del Órgano Ejecutivo, como las militares y de uso oficial de organismos internacionales. Las demás aeronaves son civiles, aunque pertenezcan al Estado”*, asimismo, el artículo 173 indica: *“(CIRCULACIÓN DE AERONAVES EN EL ESPACIO AÉREO). Ninguna aeronave circulará en el espacio aéreo boliviano si no está debidamente matriculado en el Estado Plurinacional de Bolivia o en otro Estado”*.

Que, la Directiva de la Fuerza Aérea Boliviana N° 04/2021 de fecha 01 de marzo de 2021, norma el procedimiento para la creación, desactivación y cambios de dependencia de las pequeñas y grandes unidades, e institutos militares de la Fuerza Aérea Boliviana.

Que, el Informe Técnico del Jefe del Centro de Investigación y Estudios Estratégicos de la FAB justifica la necesidad de contar con un organismo que tenga competencia para regular las aeronaves de Estado con respaldo jurídico y así mantener la seguridad operacional de la Aeronáutica Nacional cuando realicen operaciones aéreas en el espacio del Estado Plurinacional de Bolivia, recomendando la emisión de la Resolución Administrativa de creación de la Dirección General de Aeronaves de Estado, que dependerá directamente del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana.

Que, el Informe Técnico Dir. Gral. Plan. Proy. Doc. Secc. Doctrina N° 001/2022 recomienda la emisión de Resolución Administrativa que establezca la creación de la Dirección General de Aeronaves de Estado.

Que, el Informe Legal N° 152/2022 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos recomienda la emisión de una Resolución Administrativa de creación de la Dirección General de Aeronaves de Estado, siendo que el mismo cumple con las exigencias técnico-administrativas establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

POR TANTO:

EL COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA, en uso de sus específicas atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación;

RESUELVE:

PRIMERO.- Disponer la creación de la **DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAVES DE ESTADO**, bajo dependencia directa del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana.

SEGUNDO.- La misión de la Dirección General de Aeronaves de Estado será: *"PLANIFICAR, NORMAR, REGLAMENTAR, CONTROLAR, INSPECCIONAR Y FISCALIZAR LA AERONAVEGABILIDAD DE LAS AERONAVES DE ESTADO TRIPULADAS Y NO TRIPULADAS, ASÍ COMO CERTIFICAR COMPETENCIAS DEL PERSONAL AERONÁUTICO QUE LAS OPERA A TRAVÉS DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES, A FIN DE OPTIMIZAR LA SEGURIDAD Y CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA AERONÁUTICA DE ESTADO"*.

TERCERO.- La Dirección General de Aeronaves de Estado a través del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana, estará encargada de poner en conocimiento del Ministerio de Defensa y el Comando en Jefe de las FF.AA. la presente Resolución Administrativa.

CUARTO.- La Dirección General de Aeronaves de Estado, en coordinación con la Dirección General de Planificación, Proyectos y Doctrina deberá gestionar la aprobación del Manual de Organización y Funciones, asimismo el Manual de Procedimientos

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

**"EL MAR NOS PERTENECE POR DERECHO,
RECUPERARLO ES UN DEBER"**



[Handwritten signature in blue ink]
Gral. Fza. Aé. Marcelo Juan Heredia Cuba

COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA

[Handwritten initials in blue ink]
MUZG/MMM/MQC/tacc